

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2822/2533

นายคม จันทรบাত্র

โจทก์

นายสมชาย เขียนเขียว กับพวก

จำเลย

นายเลอพงศ์ ขวาลตันพิพัทธ์ ทนาย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 213 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันและแทนกันใช้เงินจำนวน 70,435 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 210,209)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสี่ไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์แล้ว (อันดับ 167,179)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันละเมิดจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันละเมิดจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำฟ้อง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>